

1500525-34.2019.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... a ré era companheira de pessoa presa por tráfico de entorpecentes e estava na posse de aparelho de telefone celular produto de crime. Ela disse desconhecer a procedência ilícita do bem, segundo ela adquirido por R\$ 400,00, no Brás, sem nota fiscal.

No mesmo sentido o depoimento de José Eduardo , também policial civil, Acerca da importância dos depoimentos policiais em solo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500525-34.2019.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação culposa

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3128135/2019 - DEL.POL.DOIS

CORREGOS, 8829082 - DEL.POL.DOIS CORREGOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIA SANTOS BARROS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

FLAVIA SANTOS BARROS, qualificada nos autos, foi denunciada e se vê processada como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque, em data situada no período entre 24 de junho de 2019 e 21 de novembro de 2019, por volta de 16h15min, no bairro do Brás, nessa Cidade e Comarca da Capital, teria adquirido e recebido, em proveito próprio, um aparelho de telefone celular SAMSUNG J7, cor preta, IMEI 351971082473775, subtraído de Aline Grochenisk de Lima, e, após, até o dia 21 de novembro de 2019, teria utilizado e ocultado, em sua residência, situada à Rua Neusa Comini Faulin, nº 145, Jardim Paulista, na Cidade e Comarca de Dois Córregos, em proveito próprio, o mesmo aparelho de telefone celular, ciente de que se tratava de produto de crime de furto antecedente.

Diz a peça acusatória que, em 24 de junho de 2019, por volta de 18h00, à Avenida Celso Garcia, n. 1222, Brás, nessa Cidade e Comarca da Capital, Aline Grochenisk de Lima teve o referido celular furtado, e após, em data não esclarecida, FLÁVIA adquiriu o referido objeto no mesmo bairro, passando a utilizá-lo em proveito

próprio.

No dia 21 de novembro de 2019, por volta de 16h15min, na Comarca de Dois Córregos, policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão judicial (processo n. 1500448-25.2019.8.26.0165 - 1ª Vara Judicial de Dois Córregos), dirigiram-se à residência de FLAVIA e na posse dela encontraram o aparelho de telefone celular mencionado, que constataram ser objeto de furto. A denunciada afirmou a compra do aparelho na cidade de São Paulo, no bairro do Brás, e, em sede policial esclareceu que pagou R\$400,00 (quatrocentos reais), pelo bem, sem receber nota fiscal. Proposto acordo de não persecução penal, homologado em 08 de setembro de 2020 (fls. 75/76), foi aceito, mas o seu descumprimento ensejou a revogação e a retomada do curso processual.

Recebida a denúncia, em 24 de junho de 2021 (fls.106/107), a ré foi citada (fls. .155) , ofereceu resposta à acusação (fls. 117/120), que não impediu o prosseguimento do feito, à falta das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal.

Durante a instrução, foram ouvidas, além da vítima do crime antecedente, foram ouvidas testemunhas e, ao final, a ré foi interrogada.

Em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 215/217), ao passo que a DEFESA CONSTITUÍDA postulou pela absolvição, sustentando negativa de autoria e insuficiência probatória, e, para o caso de condenação, apresentou pleitos subsidiários.

É o relatório.
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela procedência da ação penal, ajustando-se a conduta da ré ao delito descrito pelo artigo 180, caput, do Código Penal.

A materialidade delitiva se depreende dos Boletins de Ocorrência (receptação-fls. 1/2 e crime antecedente, furto- fls. 45/46) , do termo circunstanciado (3/5) e de Exibição e Apreensão (fls. 7), e da prova oral reunida .

Por outro lado, a autoria pode ser, tranquilamente, creditada à ré, que, revel, não foi ouvida em interrogatório judicial.

Ainda que a ausência processual não implique a veracidade da acusação, o contexto probatório restante a confirma.

A vítima do crime antecedente, Aline Grochenisk, declarou que seu aparelho de telefone celular foi encontrado em Dois Córregos, na posse da denunciada, dois anos após a subtração. Afirmou que valor aproximado do bem era de R\$ 1780,00.

Finalmente, anotou que não é muito boa com relação a tempo e, portanto, não sabe bem precisar depois de quanto tempo entraram em contato com seu marido para informar a localização do bem.

A vítima, pessoa idônea, prestou declarações seguras, não se vislumbrando intenção de falsa incriminação de pessoa sabidamente inocente, e, portanto, suas palavras constituem elemento idôneo de prova. Em delitos patrimoniais, as palavras da vítima são de fundamental importância porque voltadas à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos.

Além disso, a testemunha policial Douglas Tadeu narrou que a ré era companheira de pessoa presa por tráfico de entorpecentes e estava na posse de aparelho de telefone celular produto de crime. Ela disse desconhecer a procedência ilícita do bem, segundo ela adquirido por R\$ 400,00, no Brás, sem nota fiscal.

No mesmo sentido o depoimento de José Eduardo , também policial civil, Acerca da importância dos depoimentos policiais em solo judicial:

“A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF - HC 70.237 - Rel. Carlos Velloso - RTJ 157/94).

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando

prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC 73.518- 5 - Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Limitaram-se os policiais civis a afirmar que o aparelho de telefone celular furtado foi encontrado na posse da ré, que admitiu a sua aquisição no Bairro do Brás se afirmou proprietária dele, sem apresentar nota fiscal ou qualquer outra documentação que legitimasse a posse do bem furtado e comprado, deve ser dito por valor bem aquém ao de mercado, e, nesse passo, desatendeu ao comando do artigo 156 do Código de Processo Penal acarretando a sua omissão o pronunciamento do non liquet probatório em seu desfavor.

Nas circunstâncias em que foi apreendido o bem furtado na posse da ré, não há de se falar em desconhecimento da procedência ilícita do bem. Acerca do tema:

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação (...)" (Ap. 506.871-3, j. Em 5-3-2009 - RT 884/624, TJPR).

Não há causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da acusada ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal. Em primeira fase de dosimetria, anoto dolo normal à espécie, e, à míngua de circunstâncias legais, causas de aumento ou diminuição, convolo em definitivas as penas de 1(um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, no mínimo legal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, CONDENANDO a ré FLAVIA SANTOS BARROS, qualificada nos autos, como incurso no delito descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe as penas de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira.

Considerando o quantum da pena aplicada, substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, consubstanciada na prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública de finalidade social, pelo período original, na forma a ser definida pelo D. Juízo da Execução. Em caso de descumprimento, estabelecido o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33 do Código Penal Condeno a ré ao pagamento de 100UFESP, a título de custas estaduais.

Defiro o recurso em liberdade, porque nessa condição respondeu ao processo e não houve requerimento de decretação de prisão preventiva pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, o que seria indispensável à mudança do status libertatis.

Transitada em julgado, lance-se o nome da acusada no rol dos culpados e promova-se a liquidação da pena pecuniária e das custas estaduais impostas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA